ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އަދި ޔޫސުފް ނައީމް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 22 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/28, 2024/SC-A/29, 2024/SC-A/30 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ

1 ޖެނުއަރީ 2026

Prosecutor General's Office v. Abdulla Yameen Abdul Gayoom and Yoosuf Naeem

ހައިކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ، އެދި ޖުބައިރު މައްސަލައަށް ހަވާލާދީ އަދު ނުކުތާއަކީ ކަޒާﷲ ޤަސްދުއްލާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްތިސްނާ ބާރުތަކަށް ގޮތް ނުކުތާއެއް ސުންނަތާއި، ހައިކޯޓުގައި އެ ވާހަކަ ދައްކުމުގެ ފުރުސަތު ދަލީލުތަކަށް ލިބިފައިވާކަން ކަނޑައަޅައި، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު HC-A/122/2023 އަދި HC-A/123/2023 އަދި HC-A/159/2023 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާސާ

މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ދަށުގައި އޮތް ވ. އާރަހް، ރިސޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ އޮފީހުގެ އިކޮނޮމިކް އެންޑް ކޯމް ކައުންސިލްއިން ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް 25 އޮގަސްޓް 2015 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރެޜަރީގެ ދަރަނި ބަދަލުކުރުމަށްފަހު، 09 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ގައި އެ ރަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ) އަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެއްވިއެވެ. ހަމަ އެ ދުވަހު، އެ ރަށުގެ ލީސް ހައްގު ރަހުނުކޮށް ޔޫސުފް ނައީމްގެ ހިއްސާ އޮތް ބީ ޖޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.

09 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު، އެމް.ޕީ. ރިސޯސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ހަބީބް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓުން ޔޫސުފް ނައީމްއަށް US$1,000,000/- (އެއް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށް، އެ ޗެކް 14 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ގައި ޔޫސުފް ނައީމްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. 15 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ދުވަހު، އެ އެކައުންޓުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްއަށް US$1,000,000/- ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށް، އެ ޗެކު އޭނާގެ ނަމުގައި އެޗް.އެސް.ބީ.ސީ ގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން އެ ޗެކު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެކައުންޓަކާއި، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ އެކައުންޓަކަށް ބަދަލުކޮށް އިންވެސްޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި، ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި، ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާ

1. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރަ ރިޝްވަތު ޤަބޫލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުޢުޤޫބާތު) ގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (04 ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

2. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރަ މަނީ ލޯންޑަރި ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (07 ހަތެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމާއިއެކު US$5,000,000/- (ފަސް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވެއެވެ.

3. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، ޔޫސުފް ނައީމްގެ ފަރާތުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ރިޝްވަތު ދީފައިވާކަން ސާބިތުވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުޢުޤޫބާތުގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (3 ތިނެއް) އަހަރާއި (2 ދޭއް) މަހާއި (12 ބާރަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މި ނިންމުންތައް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އަދި ޔޫސުފް ނައީމްގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، އެ ކޯޓުގައި އެ މައްސަލަތައް ހިންގާފައިވަނީ އެކުއެކީގައެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލްކޮށް، ހައިކޯޓުގެ މައްސަލަތަކުގައި ކަނޑައެޅުން އުސޫލުތަކުގެ އަލީގައި އަލުން ޝަރީޢަތް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މައްސަލަތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ރިމާންޑްކޮށްފައިވެއެވެ. ހައިކޯޓުން އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

1. ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ފުރުޞަތު ދީފައިނުވާ ބޭއިންސާފުވުން ކަމުން، އެއާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަން؛

2. "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާއިން ދިން ކަމަށް އަދިވެސް ބުނާ ފައިސާ" އެއާ ކުރިއާކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަމަށް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ކަމުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110 ޤަޟިއްޔާއިން މި އިބާރާތް މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށްކަން؛

3. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދަށު ކޯޓުން ބަލައިގަތްވާ އަދި ހެކި އެއްކޮށްކޮށްކަން، ބާރު ހުރިވަރު ވަކިވަކިން ވަޒަންކޮށް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ މިންގަނޑުން ކުށް ސާބިތުވޭތޯ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަލުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަން؛

4. ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ރަށެއް ލީސްވަނަ ފަރާތަކަށް ދިނުމަށޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ "ރަސްމީ ވާޢިދު" ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމުގެ އަސާސްތަކުން ޤާނޫނީ ނަޒަރުން ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއްކަމަށް ސަބަބެއް ދެއްކުމަކުން ސާބިތުކޮށްފިކަމާއި ބެލުމުގެ އުސޫލުން، ޤާނޫނީ ނަޒަރުގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައެޅި ކަނޑައެޅުމުގެ ކަން؛

5. އަދަބާބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ތަރުހީބުން ޤާނޫނީ ނަޒަރުން ހަމައެކަނި ތަފުސީލު ދިރާސާކުރުމަށް ބެލިފައިވާކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/28 އާއި 2024/SC-A/29 އާއި 2024/SC-A/30 ގެ ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ މި ނިންމުންތަކާއި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ (01 އެކެއް) ނުކުތާއެވެ. ތިން މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެކުއެކީގައެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ނިންމަވާފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފަށް، އިޖުރާއީ ގާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން އިސްތިޔާރު ކުރެވިދާނެ އިޖުރާއަތުތަކާއި، އިސްތިޔާރު ކުރެވިފައިވާ ނަމަ އެއީ ޤާނޫނީ އިޖުރާއަތެއްކަމަށް ދެކެދޭ ފަރަގުކޮށް ބަލާ ޖުބައިރު މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާތޯ ބަލަން ކަމަށް ބޭނު ނުކުތާއެވެ. ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅި ހުކުމަތްތަކާއި އިޖުރާއީ އައިބަކީ، ޖުބައިރު ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށް އެކުލަވައިލެވުނު އިސްތިޔާރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިފައި އޮތް އައިބެއް ކަމަށެވެ.

2. މީގެ ތަޙްދީދުގައި އިސްތިއުނާފު ތަޙްދީދުވާ ފަރާތްތަކުން ބެލިފައިވަނީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ގޯސްކަމާ ހުއްޓުވާފައިވާ ކަން ގޯސްކަމާ އުސޫލުތަކާއި ދައުލަތުން ބެލިދާފައި ނުވާ ކަމަށާއި، މިއީ ހައިކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމަލް ހުށަހެޅިދާން ބަޔާންވެއް ނުވާ ކަމަށާއި، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހުކުމަތަކާއި އިޖުރާއީ ބާޠިލުވިޔަސް ހުށަހެޅި ހުކުމަކީ ދުސްތޫރާ ޚިލާފު ކަމުގައިވާތީ ޖުބައިރު ޤަޟިއްޔާ ތަޠުބީޤު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ، ދައުލަތުގެ މި ބަޔާނާ ހައިކޯޓު މަޖްރާގައި އެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބަޔާން ނޫން ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުގައި (12 ބާރަ) އާއި (11 އެގާރަ) އަހަރުން ބޮޑުވީވެސް ޖުބައިރު މައްސަލައަށް ހަވާލާދީ ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ފުރުސަތު ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، މި އަދި ނުކުތާ ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ފަދަ، ކަފުރުﷲ މައްސަލައިގައި ބައާންކޮށްފައިވާ އިސްތިސްނާ ޙާލަތެއް ގެނެސްދިނުމުގެ ކަންކަން ދައުލަތުން ބައާންކޮށްދީފައި ނުވާތީ، މި ނުކުތާގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމުގައި ނުދެކޭ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އާއި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އާއި ނަންބަރު 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ތިން ކަމަށް ކަނޑައެޅުއި، ފަނޑިޔާރުން ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެ ރައުޔާއި ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ނަޖީބް ރަޢުޔާ ދެ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އާއި ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ޢާއިދުކުރައްވައި، 01 ޖެނުއަރީ 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމް ކުރެވިއްޖެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި އޮންނަނީ، "މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އަމަލުކުރަ ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާންވާނެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ.
2. އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 18 މައްސަލައިގެ މަތިން، 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ މުޠުލަޤް، އިތުރު އެއްވެސް ސުވާލުކުރުމެއް ނުވަތަ އަގުވަޒަންކުރުމެއް ނެތި އަންނަ އުސޫލެއް ނޫނެވެ.
3. މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އަމަލުކުރުން ލާޒިމުވަނީ، ކޯޓުތަކުން އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ބާރުލާއި، ސާފު އުސޫލުން ކަނޑައެޅިފައި ނުވިނަމަވެސް ނިންމުން ބިނާވި ސަބަބުތަކާ ބަލާފައި އެއްކަހަލަ މައްސަލަތަކުގައި އެއްގޮތަކަށް އަމަލުކުރުމުން ޙާލަތުގައެވެ. ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްގެ އެންމެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތް ނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ނިންމަންވާނެއެވެ.
4. މައްސަލައިގެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް ތަފާތު ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ފަހުން ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގައިވެސް ތަފާތު ޙާލަތެއް ކަމަށް ބަޔާންކުރެވޭނަމަ (to distinguish)، ކުރިން މަތީ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލުނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދަށުކޯޓު ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބިދެވިގެންވެއެވެ.
5. މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ "ޕަރ އިންކިއުރިއަމް" (per incuriam) ނިންމުމެއްނަމަ، އެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން ދަށު ކޯޓުތަކަށް ލާޒިމު ނުވެއެވެ. އެއީ ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކަށް ނުވަތަ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތި ނިންމާ ނިންމުންތަކެވެ. އަދި އެފަދަ ނިންމުމެއްނަމަ، ފަހުން ބަލާ މައްސަލައިގައި އެކަމެއް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
6. މައްސަލައެއްގެ ރޭޝިއޯ ޑެސިޑެންޑި (ratio decidendi) އަކީ ނިންމުމަށް ވާސިލުވާ ސަބަބުތަކެވެ. އެއީ ދަށު ކޯޓުތަކުން އަމަލުކުރުން ލާޒިމު ކަމެކެވެ. އޮބިޓަރ ޑިކްޓަމް (obiter dictum) އަކީ ނަތީޖާއަށް ސީދާ ގުޅުމެއް ނުވާ އެހެނިހެން ވާހަކަތަކެވެ. އެއަށް އަމަލުކުރުން ލާޒިމު ނުވިނަމަވެސް، އެއީ އެއާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ބާރު އަޅާ (persuasive) ކަންކަމެވެ.
7. ޢަލީ ޝަބީރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މައްސަލައިގައި ހުކުމާ ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާޤުވާ ކަމަށް، އިޖުތިހާދެއް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ނުވިނަމަވެސް، އެ އިޖުތިހާދު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްނަމަ އެއީ ފަރުވާތެރި ބަލައިގެން ކުރެވިފައިވާ އިޖުތިހާދެއް ކަމެވެ. އެހެން ފަރުވާތެރިކަމާއި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި، ވަނައިގެންވާ ކަންކަމާއި، އޭގެ ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްޓަކައެވެ.

8. އިޖުރާއީ ޤާނޫނުގައި ވަކިކަމެއް ކުރުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ނޫން ގޮތަކަށް އެކަންކުރުމަކީ ޣައިރު ޤާނޫނީ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް، އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ އުނިކަންތަކާއެކު ނަމަ، އެ އުނިކަމަކީ ޖައުހަރީ އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު އުނިކަމަކަށް ވެގެން ނޫނަމަ، އެ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކޮށް އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ. އިބްރާހީމް ހުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މައްސަލާ [2021] SC 70، އަބްދުﷲ ޝާމީން އަބްދުލްޣަފޫރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މައްސަލާ [2021] SC 110 އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މައްސަލާ ވ. އަހްމަދު ރަޝީދު [2022] SC 07 މައްސަލަތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ މި އުސޫލެވެ.

9. އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ހުސައިން ރަޝީދު ޒާހިރު ޤަޟިއްޔާގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓު މަރުޙަލާއަކީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން ކުރި ދައުރާ އަލުން ބަލާ މަރުޙަލާއެއް ނޫނެވެ. އަދި މަހުދީ ބަޝީރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މައްސަލާ [2021] SC 109 މައްސަލައިގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ ބަލައި ފައިސަލާކުރަނީ ދަށު ކޯޓުގައި ހުށަހެޅުނު ހެކިބަހާއި ދިފާޢީ އަސާސްކޮށްގެން ބަލައިގެންނެވެ. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އައު ހުށަހެޅުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހުށަހެޅުމަކީ، އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި ފިޔަވައި ވަކިން ބަލަން މަސްދޫދުކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ.

10. ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75 ޤަޟިއްޔާގެ މަތިން، ހުށަހަޅާ އައު ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގައި ކޮންމެހެން ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ނުކުތާއަކަށް ވާނަމަ، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމާ ސީދާ ގުޅުމެއް ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅުންހުރި ނުކުތާއަކަށް ވާނަމަ، އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަތުމުގައި ހުރަހެއް ނެތެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އިބްތިދާއީ ޤަޟިއްޔާއާ ކަނޑައަޅަން ނުޖެހޭ ހާލަތުގައި، އެ ނުކުތާވާ ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ސަބަބާއި، މައްސަލައިގެ ވަކިގެންވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ.

11. އާމިނަތު ނަޖީބާ ވ. ސީގަލް ދި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްސަލައިގެ މަތިން، އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އައު ހެކި ބަލައިގަނެވޭނީ، އެއީ ދަށު މަރުޙަލާގެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްގެންވެސް ލިބިފައިނުވާ (Non-availability)، މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢާ އެކަށީގެންވާ ނުކުތާއެއް ގުޅުމާ (Relevance)، އަދި ބިނާކުރާ ފަދަ ސާބިތު އިތުބާރުކުރެވޭފަދަ (Credibility) ހެއްކަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

12. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައިވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމައެވެ. ކުރިން ނުދައްކާ އަދި ވާހަކަތަކަށް ހަވާލާދީ ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގައި، އެ ނިންމުން ނިންމިއިރު ރިޢާޔަތްކުރެވިފައިނުވާ އައު ކަމެއް އެ ނިންމުން ގެނެސްދޭކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅުމެވެ. އައު ނުކުތާ ހުށަހެޅުމަކީ އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި އެކަނި ހުށަހެޅިދާނެ ކަމަކަށް ވީ، މިނޫން ގޮތަކަށް އޮންނަނަމަ އަދުލުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަ ކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ ނިޒާމު ގެއްލިގެން ދާނީއެވެ.

13. އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މަލޭޝިއާ ބަރްހާދް ވ. ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްސަލައާއި، މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ލަބުއާން) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ [2023] SC 45 ގެ މަތިން، ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ކަރުދާހާއި ކޯޓުން ގޮތް ނިންމަވާފައިވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ އަމުރާ އިސްތިއުނާފުކުރުމަކީ އަދި ޢަދާލަތުގެ މައްސަލަ ބަލަހައްޓާފައިވާ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ބޭނުމަކަށް ބަޔާންކުރާ ނުފެންނަތީއެވެ.

14. ކުރިން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށް ހަވާލާދެވިފައިވާ، ހަވާލާދީފައިވާ މައްސަލައާއި ކޯޓުގައި ހުރި ހަމަހަމަ ވާހަކަތަކާއި ތަފާތުތައް، ދެ މައްސަލައިގައި ހުރި ގޮތްގޮތުން ކޯޓަށް ބަލައިދިނުމަކީ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ހަވާލާދީފައިވާ ކޯޓު މައްސަލައަކަށް ރުޖޫޢަވުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތެއް ނޫނަސް، ކޯޓުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ނޫނެވެ.

15. ޢަބްދުالله ޝަފީޤާއި ދެމެދު އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލައެއްގައި ދެ ފަރާތުގެ ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު، އަދި އިންސާފު ދިނުމުގެ މަބްދައުތަކުގެ ކަންކަން ސާބިތުކުރެވޭނީ ކޯޓް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ދެއްވާ ދަލީލުތަކުގެ ބަލައިގަތުމާއި، އެކަމުގެ މައްސަލަ ބަހުސްކުރަންވާނެއެވެ.

16. ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ދައުލަތާއި ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ފަރާތާ، ދައުލަތާއި ދިފާޢުގެ ފަރާތުގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަން ގާއިމްކުރުމުގެ މަބްދައުގައި ޝަރީޢަތުގެ ކަންކަން ބެލުމުގައި، މައްސަލަތައް ހިނގުމުގެ ތެރޭގައި ދަޢުވާ ލިބިދޭ ހުކުމްތަކުގެ އޮއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ހަމަހަމަކަން (equality of arms)، މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ދެ ފަރާތް ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ދޭންޖެހޭ ގޮތަށް ޝަރީޢަތް ހިނގަންވާނެއެވެ. ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ގޮތެއް ބަލައިގަތުމަށް ކޯޓުން ތަފާތު ކަންކަމުގެ ކުރިން ޝަރީޢަތުގެ ޙައްޤުތައް ކަނޑައެޅުމަށް (justify) ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. އޭޝިއަ ޕެސިފިކް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/15 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް އާއި އޭޝިއަ ޕެސިފިކް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ ޚުލާސާތައް:

1. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ. އަދި ކޯޓުގެ ކޯޓަކުން އެ ކޯޓެއް ހިމެނޭ މަޙްކަމާއަށްވުރެ ދަށު މަޙްކަމާއެއްގެ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ.

2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) ގެ ދަށުން، މައްސަލައާ އެއްގޮތަ އެހެން މައްސަލަތަކުގައި އެ ކޯޓުން ކުރިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ނުވަތަ މަތީ ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

3. މަތީ ކޯޓުގެ ނިންމުމަކަށް ތަބާވުމަކީ މުޠުލަޤް އުސޫލެއް ނޫނެވެ. މުހިންމު ވާޖިބާތައް ތަޢާރުޟުނަމަ ތަޢާރުޟުވެދާނެއެވެ. ޢަދު އިންޞާފުދިނުމަށް ނިންމުމުތަކަށް ތަބާވުން ލާޒިމު ނުވެއެވެ. ޚާއްޞަ ގޮސްޓަރަކުން އަމަލުކުރުން ލާޒިމުވާއިރު، އެކަމަކު ޖެހޭކަމަށް ބާރު އަޅާ ކަމެކެވެ.

4. އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް އިސްކަންދީ، މަތީ މަޙްކަމާ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އަމަލުކުރުން ލާޒިމުވާކަން ޤާނޫނަ ޤާނޫނު އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކެއް ވެއެވެ.

ޢަލީ ޝުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/108,109,110 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަލީ ޝުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 60 ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ގައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ (30 ތިރީސް) ދުވަހަކުން ބަންދު މުރާޖަޢާ ކޮށްދިނުމަކީ ބަންދުން ވީއްލުމަށްޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްކަމެވެ.
2. އިޖުރާއީ ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ އިޖުރާއަތުތަކާއި، އިސްތިއުނާފު ކުރެވެން ނެތް އެހެން ޤާނޫނީ އިޖުރާއަތުތަކާ ދެމެދު ފަރަގުކޮށްފައިވެއެވެ.
3. ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ނަޖީބު ހުސައިނުގެ ޚިޔާލުގައި، އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަވެފައިވާ ގޮތުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައިގެން ފަރުވާ ދެވޭނީ އައިބެއްގެ ބޮޑުމިނެވެ. ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދުގެ ޚިޔާލުގައި، މަސްއޫލިއްޔަތު ކުރުމަށް ޤާނޫނީ ކަމެއްކަމާއި، އުސޫލަކަށްވާއެކު ފުރިހަމަކޮށްނުދޭ އިޖުރާއަތެއް، އެ އުސޫލަކަށް ޖަވާބު އިންސާފާ ހުރަސް އުސޫލަކަށް ނުވާނަމަ އިސްލާހުކުރެވިދާނެ ކަމެވެ.
4. ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާޤުވާ ކަމަކީ، ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް އިޖުރާއަތަކީ ފުރިހަމަ ރަނގަޅު ކުރެވިދާނެ އިޖުރާއަތެއް ކަމާއި، އެއީ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި ނަތީޖާއަށް ބަލައިގެންވާނެ ކަމެވެ.

އިބްރާހީމް ހުސާން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 70

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/45 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހުސާން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ އައިބުތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، ޢަލީ ޝުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތެވެ.

ޢަބްދުﷲ ހާމިން ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/30 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަބްދުﷲ ހާމިން ޢަބްދުލްޣަފޫރު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅުއްވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ ޢައިބުތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅުއްވަނީ، ޙަޖީ ޢުބައިދު މައްސަލައިގައި ތަނޖިހާރު ދުސްތޫރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖެހެއްޖެވެ.
2. "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ފައިސާއިން ދިން ކަމަށް އަދިހެ ބުނާ ފައިސާ" މި އިބާރާތް މި ދަޢުވާއާއިން މަނާކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޖިނާއީ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާކަމަށް ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ރަޝީދު [2022] SC 07

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/16 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަޙްމަދު ރަޝީދު

ކަނޑައަޅުއްވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ ޢައިބުތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅުއްވަނީ، ޙަޖީ ޢުބައިދު މައްސަލައިގައި ތަނޖިހާރު ދުސްތޫރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖެހެއްޖެވެ.

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ހުސައިން ރިޝްފީ ޖާހާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ހުސައިން ރިޝްފީ ޖާހާ

ކަނޑައަޅުއްވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓު މަރުޙަލާއީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން މުޅި ދަޢުވާ އަލުން ބަލާ އުސޫލުން، ނުވަތަ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމާ ގުޅޭ އަސްބާބުތަކާއި ވާޤިޢާތަކާއި ހެކި ވަޒަންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ޤާނޫނު ތަޠުބީޤުކޮށްފައިވާ ގޮތް ބަލާ މަރުޙަލާއެއް ނޫނެވެ.

މަހުދީ އަޙްމަދު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 109

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/21 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މަހުދީ އަޙްމަދު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިސްނާ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިއްޖެނަމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ފައިސަލާކުރާނީ ދަށުކޯޓުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ހާލަތާއި ދިފާޢީ އަސާސްތަކުގައި ބަލައިގެންނެވެ.
2. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އައު ހުށަހެޅުންތަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅައި ބަހުސްކުރުމަކީ، އިސްތިސްނާ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުމަދުން ހިނގާ ކަމެކެވެ.

ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/57 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް އާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އާންމު އުސޫލުން، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ދަށު މަޙްކަމާތަކުގައިވެސް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބަހުސަކަށް ވާންޖެހެއެވެ.
2. ނަމަވެސް، ވަކިން އިސްތިސްނާ ހާލަތެއްގައި، ހުށަހަޅާ އައު ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ބުނުމާ ސީދާ ގުޅުމެއްވާ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅުންހުރި ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަތުމުގައި ހުރަހެއް ނެތެވެ.
3. އެފަދަ ނުކުތާއަކާމެދު ގޮތް ކަނޑައެޅުމުގައި، އިތުރު ވާޤިޢާތަކާއި ކަށަވަރުކުރަން ނުޖެހޭނަމަ، ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ސަބަބާއި، މައްސަލައިގެ ވަރައިގެންވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެއެވެ.

އާމިނަތު ނާޒްލީ ވ. ސީގޭޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/20 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު ނާޒްލީ އާއި ސީގޭޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި އާންމު އުސޫލަކީ އަލަށް ހުށަހަޅާ ހެކި ނުބެލުމެވެ. ނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި، ހުށަހެޅުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، ބަޔާންކުރެވުނު ފުރުޞަތު ނުލިބުނު ސަބަބު ނަޒަރުގައި ބަލައި، ޚާއްޞަ އިސްތިސްނާއީ ހާލަތްތަކުގައި އެ ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެވެ.
2. އަދި ހެއްކަކީ ދަށު މަޙްކަމާގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްގެންވެސް ލިބިފައިނުވާ (Non-availability)، މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢާ ގުޅުން ހުރި (Relevance)، އަދި ބަލައިގަނެވޭފަދަ ސާބިތު އިތުބާރުކުރެވޭ (Credibility) ހެއްކަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބިޒްނަސް އެންޑް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ކޮމްޕެނީ ވ. ސަޕްލަޔަރސް އެންޑް ޓްރޭޑަރސް މެރިން ޖެނެރަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަޕްލަޔަރސް އެންޑް ޓްރޭޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/23 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބިޒްނަސް އެންޑް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ކޮމްޕެނީ އާއި ސަޕްލަޔަރސް އެންޑް ޓްރޭޑަރސް މެރިން ޖެނެރަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަޕްލަޔަރސް އެންޑް ޓްރޭޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ކަމާގުޅޭ ކޯޓުން ގޮތް ނިންމާފައެވެ.

މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ޕަބްލިކް) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ [2023] SC 45

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/13 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ޕަބްލިކް) ލިމިޓެޑް އާއި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ކަމާގުޅޭ ކޯޓުން ގޮތް ނިންމާފައިވާ ކަމަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލު ދަމަހައްޓަން ޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްމާޢީލް ޝުޖާޢު ވ. ޔޫސުފް ރިޝާ [2021] SC 98

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/44 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިސްމާޢީލް ޝުޖާޢު އާއި ޔޫސުފް ރިޝާ

ކަނޑައަޅުއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަސްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ.

އާއިޝަތު ވަޙީދާ ވ. އާމިނަތު ނަސީމް [2023] SC 11

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/41 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާއިޝަތު ވަޙީދާ އާއި އާމިނަތު ނަސީމް

ކަނޑައަޅުއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަސްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ވ. ޑްރިފްޓްވުޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2023] SC 50

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/SC-A/10 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އާއި ޑްރިފްޓްވުޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅުއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަސްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ޒިޔާދު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/91 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ޒިޔާދު އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ދައުރުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބެލޭނަމަ، އެ ނިންމުން ޖަޒުމުކޮށް ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ޖެނެރަލް ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަން ވ. މުހައްމަދު މާލިކު [2023] SC 38

2022/SC-A/71 [2023] SC 38 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޖެނެރަލް ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަން އާއި މުހައްމަދު މާލިކު (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ދައުރުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބެލޭނަމަ، އެ ނިންމުން ޖަޒުމުކޮށް ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ފާރިޖު މޯލްޑިވްސް ވ. ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ފާރިޖު މޯލްޑިވްސް އާއި ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް) (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ދައުރުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ. ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބެލޭނަމަ، އެ ނިންމުން ޖަޒުމުކޮށް ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ ހައިކޯޓު

ފާހަގަކޮށްތައް: ފާހަގަކޮށްތަކުގެ ނަން މި ނިންމުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. (އަނަސް މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު އަޖްމިރާލާ ޗާރިޓު މިސާލެއްގެ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދުނިޔޭގެ އެހެން ކޯޓުތަކުން ލީ ދެއްކުމަކުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތާ ޚިލާފަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަމަށް އެންމެ އޮޅުމަކީ އެއްޗެސް އިސްތިސްނާއެއް ނެތި އެންމެ އޮޅުމެއް ކަމަށް، މި ނިންމުމުން ދަރަޖާކަމަށް ފަނޑިޔާރު އަޖްމިރާލާ ޗާރިޓު ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.